

裁判字號：臺灣新北地方法院 106 年簡字第 119 號判決

裁判日期：民國 106 年 11 月 30 日

裁判案由：廢棄物清理法

臺灣新北地方法院行政訴訟判決

106年度簡字第119號
106年11月14日辯論終結

原 告 鄭美麗
被 告 新北市政府環境保護局
代 表 人 劉和然
訴訟代理人 洪鈺環
訴訟代理人 游定驤
訴訟代理人 王馨瑀

上列當事人間因違反廢棄物清理法事件，原告不服新北市政府中華民國106年6月26日新北府訴決字第1061038058號函所檢送之訴願決定（案號：0000000000號），提起行政訴訟，經辯論終結，本院判決如下：

主 文

原告之訴駁回。

訴訟費用由原告負擔。

事實及理由

一、程序事項：

(一)本件因屬不服被告民國（下同）106年4月17日新北環稽字第1060674612號函所檢送同日新北環稽字第 00-000-000000號執行違反廢棄物清理法案件裁處書，就被告依違反廢棄物清理法第9條第1項規定，爰依同法第49條第 2款規定裁處原告罰鍰新台幣（下同）6萬元，並依環境教育法第23條第2款規定，處原告環境講習 2小時而涉訟，是本件依行政訴訟法第229條第2項第2、4款之規定，應依簡易訴訟程序進行之。

(二)又原告之配偶謝連裕，本件雖經於106年 11月14日言詞辯論期日由原告協同到場，而由本院於該期日當庭准其為原告之輔佐人，然其依法仍非原告之法定代理人，原告於起訴狀誤載該謝連裕為法定代理人，容屬有誤，特併敘明。

二、事實概要：緣被告機關於105年9月25日16時55分許會同新北市政府警察局汐止分局社后派出所員警，於新北市○○區○○路新社后橋前執行攔查專案，查獲司機謝連裕駕駛原告所有之車輛（車號：00-0000，下稱系爭車輛）載運廢棄物（裝潢廢棄物、垃圾），雖隨車持有廢棄物產生源及處理地點之證明文件，惟該文件除再利用處理機構欄之填寫外，其他欄位均空白未填寫，被告即原處分機關爰認定原告系爭司機攜帶無效證明文件，違反廢棄物清理法第9條第1項規定，爰依同法第49條第 2款及新北市政府環境保護局處理事業違反

廢棄物清理事案件裁罰基準第 2 點規定，以106年4月17日新北環稽字第0000000000函所檢送同日新北環稽字第00-000-000000 號執行違反廢棄物清理事案件裁處書（下統稱原處分）裁處原告6萬元罰鍰，並依環境教育法第23條第2款規定處原告環境教育講習 2小時。原告不服原處分提起訴願，復遭新北市政府以106年6月26日新北府訴決字第1061038058號函所檢送之訴願決定駁回（案號：0000000000號，下統稱訴願決定），為此乃提起本件行政撤銷訴訟。

三、原告主張：

- (一)協助樟樹國民中學協助清理水溝的積淤廢棄物約4包。
- (二)依據新北市政府環境保護局2016年6月公安小組會議決議3.5噸小貨車，十包以內「微罪不予攔查為原則」。
- (三)因舉發當日為星期例假日，合格清運廠商當日無營業，事後也補齊廢棄物聯單於新北市政府環境保護局。
- (四)本案為協助校方清理水溝的積淤砂，以利颱風排水， 4包積淤物也留置於車上，隔期也提出聯單於處分單位，並無隨意棄置，望能依比例原則給予酌情辦理。
- (五)為此聲明：(1)原處分及訴願決定均撤銷。(2)訴訟費用由被告負擔。

四、被告則以：

- (一)按廢棄物清理事第9條第1項規定：「主管機關得自行或委託執行機關派員攜帶證明文件，進入公私場所或攔檢廢棄物、剩餘土石方清除機具，檢查、採樣廢棄物貯存、清除、處理或再利用情形，並命其提供有關資料；廢棄物、剩餘土石方清除機具應隨車持有載明廢棄物、剩餘土石方產生源及處理地點之證明文件，以供檢查。」；同法第49條第 2款規定：「有下列情形之一者，處6萬元以上30萬元以下罰鍰。…二、清除廢棄物、剩餘土石方者，未隨車持有載明一般廢棄物、一般事業廢棄物、剩餘土石方產生源及處理地點之證明文件。…」。另依新北市政府環境保護局處理事業違反廢棄物清理事案件裁罰基準第 2點規定：「事業依本法裁處者，其罰鍰金額依附表一計算方式計算之。但超過法定罰鍰最高額者，以最高額計算。」。次按環境教育法第23條規定：「自然人、法人、設有代表人或管理人非法人團體、中央或地方機關(構)或其他組織有下列各款情形之一者，處分機關並應令該自然人、法人、機關或團體有代表權之人或負責環境保護權責人員接受1小時以上8小時以下之環境講：…二、違反環境保護法律或自治條例之行政法上義務，經處分機關處5,000 元以上罰鍰。」，另依環境教育法環境講習時數及罰鍰額度裁量基準第 2點規定：「主管機關依本法第23條規定裁處環境講習，應依附表一計算方式計算之。但超過法定罰鍰最高額者，以最高額計算。」。
- (二)卷查被告所屬稽查人員於105年9月25日16時55分派員會同本府警察局汐止分局社后派出所員警本市○○區○○路新社后

橋前共同執行攔查專案勤務，查獲謝連裕駕駛原告所有車輛（車號：00-0000）載運廢棄物(裝潢廢棄物、垃圾)，雖隨車持有載明廢棄物產生源及處理地點證明文件，惟文件內容空白，視為無效之證明文件，此有稽查紀錄錄及採證照片12幀附卷可稽，被告依法告發處分，洵屬有據。

(三)被告依原告訴訟理由答辯分述如下：

- (1)按廢棄物清理法第9條第1項規定，廢棄物清除機具應隨車持有載明廢棄物產生源及處理地點之證明文件，其立法意旨乃在於使主管機關派員攔檢廢棄物清除機具時，能即時辨明該清除機具所載運之廢棄物之產生源及處理地點是否合法，以期杜絕非法棄置及不當處理之違規情事，而其檢查之主要依據乃係由「載明廢棄物產生源及處理地點」之證明文件與實際之載運物加以核對，故該證明文件自應以足供表彰係該清除機具所載運廢棄物之實際情況為必要，亦即須能確保隨車持有之該證明文件於接受稽查時，能「立即」提供證明所載運廢棄物之產生源及處理地點與所持有之證明文件具有一致性，避免重複使用證明文件等弊端產生，並便利稽查之行政效率，俾能達到廢棄物產生源及處理地點之管制目的。意即，本法第9條第1項之違規情形，尚包括「未持有任何證明文件」及「雖持有文件，但由其內容不足以證明廢棄物產生源及處理地點」二者。
- (2)主管機關基於職權因執行特訂法律之規定，得為必要之釋示，以供本機關或下級機關所屬公務員行使職權時之依據，司法院釋字第407號解釋著有明文，是主管機關符合立法意旨及立法目的之範圍內，得就細節性、執行性事項為補充性規定。按行政院環境保護署100年6月21日環署廢字第1000052048號函所公告「廢棄物產生源隨車證明文件」文書格式之注意事項第4點：「本證明文件各欄位應具體描述或填寫、記錄，如有未記錄者視為無效證明文件。」
- (3)原告主張因協助清理水溝的積淤廢棄物約 4包，因舉發當日為星期例假日，合格清運廠商當日無營業，事後也補齊廢棄物聯單云云，可知原告已然知悉應遵循法規規範，不得未持有合法證明文件逕行清運廢棄物之行為，一旦查獲，即屬違法。亦不得以難尋清運廠商、載運數量稀少為由，而得免於遵守法令規範自行載運。縱原告於事後補齊廢棄物聯單，按行政院環境保護署94年 4月14日環署廢字第0940033659號函釋：「……二、……未隨車持有廢棄物來源證明文件，於執行機關查核時，雖以補送證明文件至攔獲現場，仍屬違反廢棄物清理法第9條第1項之規定。」，依據上開函釋，縱使嗣後補送證明文件亦仍無法阻卻其違法。
- (4)另被告執行之「黑蝙蝠專案」亦僅係宣示攔查目標優先鎖定大型車，3.5噸小型車輛載運10包以下者為非優先攔查對象，並非完全不攔查，且亦不影響經攔查發現違反規定之違規事實成，原告所訴，係屬對被告執法方式之誤解。被告業已考

量原告違規情節應受責難程度及所生影響，於原告並無其他法定得予輕減或免責之事由，或依法可選擇先行勸導或告誡之裁量權限下，依廢棄物清理法第49條第 2款及新北市政府環境保護局處理事業違反廢棄物清理法案件裁罰基準第 2點規定，裁處原告已屬法定罰鍰最低金額新臺幣 6萬元整罰鍰，於法並無不合。本件原告起訴所主張各節，均無足採。

(四)為此聲明：(1)原告之訴駁回。(2)訴訟費用由原告負擔。

五、本院之判斷：

(一)按廢棄物清理法第5條第1項規定：「本法所稱執行機關，為直轄市政府環境保護局、縣(市)環境保護局及鄉(鎮、市)公所。」、第9條第1項規定：「主管機關得自行或委託執行機關派員攜帶證明文件，進入公私場所或攔檢廢棄物、剩餘土石方清除機具，檢查、採樣廢棄物貯存、清除、處理或再利用情形，並命其提供有關資料；廢棄物、剩餘土石方清除機具應隨車持有載明廢棄物、剩餘土石方產生源及處理地點之證明文件，以供檢查。」、第49條第 2款規定：「有下列情形之一者，處新臺幣 6萬元以上30萬元以下罰鍰，並得沒入清除機具、處理設施或設備：...二、清除廢棄物、剩餘土石方者，未隨車持有載明一般廢棄物、一般事業廢棄物、剩餘土石方產生源及處理地點之證明文件。」。

(二)次按「新北市政府環境保護局處理事業違反廢棄物清理法案件裁罰基準」，乃新北市政府環境保護局為使事業違反廢棄物清理法案件之裁罰符合比例原則，特訂定裁量之基準，而依其裁罰基準，其附表之裁罰計算，並以斟酌行為人之危害程度及裁罰因子(違規後是否於一定期限內補正)及之違規次數裁罰因子(違規事實往前回溯一年內違反相同條款遭裁罰累積次數)為裁處罰鍰計算之方式，核上開裁罰基準所為，乃細節性、技術性之裁罰標準，並未牴觸逾越母法，其規定亦屬明確，亦無違反法律保留，被告機關於法自得加以適用，特併敘明。

(三)再按環境教育法第2 條第1 項規定：「本法所稱主管機關：在中央為行政院環境保護署；在直轄市為直轄市政府；在縣(市)為縣(市)政府。」、第3 條規定：「本法用詞，定義如下：....3.環境保護法律及自治條例：(1)指中央主管機關主管與環境保護相關之法律。(2)直轄市、縣(市)主管機關就其自治事項或依法律或上級法規之授權制定與環境保護相關之自治條例。」、第23條規定：「自然人、法人、設有代表人或管理人之非法人團體、中央或地方機關(構)或其他組織有下列各款情形之一者，處分機關並應令該自然人、法人、機關或團體有代表權之人或負責環境保護權責人員接受1 小時以上8 小時以下之環境講習：....2.違反環境保護法律或自治條例之行政法上義務，經處分機關處新臺幣5 千元以上罰鍰。」。至於依環境教育法環境講習時數及罰鍰額度裁量基準第2 點規定：「

主管機關依本法第23條規定裁處環境講習，應依附表一計算方式計算之。但超過法定罰鍰最高額者，以最高額計算。」，依其裁罰基準，其附表之裁罰計算，乃以斟酌行為人違反行政法上義務所遭裁處罰鍰金額與同一條款適用對象最高上限罰鍰金額之比例為裁處環境講習時數之方式，核此裁罰基準，亦仍為細節性、技術性之裁罰標準，並未牴觸逾越母法，其規定亦屬明確，亦無違反法律保留，被告機關於法亦得予以適用，特再敘明。

(四)至於廢棄物清理法施行細則係依廢棄物清理法第76條規定授權訂定，依該施行細則第9條則規定：「本法第9條第1項所定廢棄物產生源之證明文件為下列之一：一、依本法第31條第1項第2款申報廢棄物情形所列印之遞送聯單。二、依事業廢棄物貯存清除處理方法及設施標準規定所填具有害事業廢棄物之遞送聯單。三、其他主管機關所定或認定之格式或文件(第1項)。本法第9條第1項所定廢棄物處理地點之證明文件，為廢棄物產生源與處理者所簽訂之合約文件影本。處理者為執行機關者，得為其所出具之同意處理文件影本(第2項)。本法第9條第1項所定剩餘土石方產生源及處理地點證明文件及其格式，由中央目的事業主管機關會商中央主管機關定之(第3項)」。就上開廢棄物清理法第9條第1項後段規定課予廢棄物、剩餘土石方清除機具應隨車持有載明廢棄物、剩餘土石方產生源及處理地點之證明文件，以供檢查之公法上義務，旨在使主管機關有效管理及監督廢棄物及剩餘土石方所為之預防性管制措施，而其所稱證明文件應係稽查當時，有符合該同法施行細則第9條所規定或經由中央目的事業主管機關會商中央主管機關所定剩餘土石方產生源及處理地點證明文件及其格式等資料文件為要。

(五)承上規定可知，廢棄物清理法第9條第1項既規定，廢棄物、剩餘土石方清除機具應隨車持有產生源及處理地點之證明文件，則證明文件自應以足供表彰係該清除機具所載運廢棄物、剩餘土石方之實際情況為必要，其證明文件自應力求填寫完整，始能隨時接受稽查，用於環保主管機關稽查時立即能認定證明文件與清除機具所載運廢棄物、剩餘土石方產生源及處理地點是否相符，始能杜絕載運非法廢棄物，以符立法本旨。為此，中央目的事業主管機關即行政院環境保護署100年6月21日環署廢字第1000052048號函所公告「廢棄物產生源隨車證明文件」文書格式之注意事項第4點：「本證明文件各欄位應具體描述或填寫、記錄，如有未記錄者視為無效證明文件。」，即用以確保隨車持有流向證明文件，於隨時接受稽查時能立即提供證明隨車載運廢棄物產生源及處理地點與所持有之流向證明文件具有一致性，庶免弊端產生，並便利稽查之行政效率，用以達到廢棄物產生源及處理地點之管制目的，就上開函釋核屬其本於主管權責，就執行法令層面所為之細節性、解釋性之規定，並未牴觸逾越母法，亦無

違反法律保留，被告據以適用，於法自無不合。至於同法第49條第2款之規定清除機具未隨車持有該廢棄物、剩餘土石方產生源及處理地點之證明文件，即應予處罰，要係違反「隨車持有證明文件」之作為義務，並非處罰其違法載運廢棄物、剩餘土石方之事，縱令清除機具者可事後補正「持有證明文件」證明係合法載運或所載運之廢棄物、剩餘土石方，或生清運之廢棄物、剩餘土石方是否已有隨意棄置之情，均仍屬不具備「隨車持有證明文件」之作為義務，其應「隨車持有證明文件」作為，而有未隨車持有證明文件之違章行為，依法即應加以處罰。

(六)經查，被告機關於105年9月25日16時55分許會同新北市政府警察局汐止分局社后派出所員警，於新北市○○區○○路新社后橋前執行攔查專案，查獲司機謝連裕駕駛原告所有之系爭車輛載運廢棄物即裝潢廢棄物之外牆脫落之石灰片、香菸盒、紙盒、塑膠盒等垃圾之事，有新北市政府環境保護局當日之稽查記錄、現場稽查照片、系爭汽車車籍查詢資料在卷足憑（分見本院卷第82頁、第83頁至第86頁及第91頁），原告對於上開事證除為不爭執外，並有其於本院106年11月14日言詞辯論期日所陳該載運之物品為做操場維修，並從水溝清除之垃圾等情（見本院卷第113頁）為憑，則被告認定原告所有系爭車輛於查獲當時確有載運此等廢棄物之事實，即屬無誤，堪以採認。

(七)至於原告當日系爭車輛，雖隨車持有廢棄物產生源及處理地點之證明文件，惟該文件除再利用處理機構欄之填寫外，其他欄位均空白未填寫（見本院卷第85頁上方之照片），就該清運時間、廢棄物產生源、廢棄物種類、車號及駕駛人員等事項，乃屬辨明該載運廢棄物產生源及處理地點是否一致相符之重要環節，應為核實填寫，方可以達到主管機關有效管理及監督之行政目的，如得隨時填載其他清運時間、地點及車號，顯易生流弊，無法確實達到隨時稽查以杜絕非法運送廢棄物目的，亦即失去法律明文規定清除機具應隨車持有廢棄物產生源及處理地點證明文件之管制功能至明。從而被告以原告所有系爭車輛查獲時載運該廢棄物，雖持有該系爭證明文件，然未填寫清運時間、廢棄物產生源、廢棄物種類、車號及駕駛人員等事項，為無效證明文件，仍屬該當廢棄物清理法第49條第2款之規定清除機具未隨車持有廢棄物產生源及處理地點之證明文件，而應予處罰，即屬有據。至於上開廢棄物清理法第49條第2款所規範之目的，乃在於廢棄物清除機具未隨車持有產生源及處理地點之證明文件，即應予處罰，要係違反「隨車持有證明文件」之作為義務，並非處罰其違法載運廢棄物之事，縱令清除機具者可事後補正「持有證明文件」證明係合法載運或所載運之廢棄物是否已生隨意棄置之情，均仍屬不具備「隨車持有證明文件」之作為義務，其應「隨車持有證明文件」作為，而有未隨車持有證明

文件之違章行為，依法即應加以處罰，此已詳如前述，為此原告所主張其因舉發當日為星期例假日，合格清運廠商當日無營業，事後也補齊廢棄物聯單於被告，當日清運之積淤物也留置於車上，並無隨意棄置等情，依法均核與本案違規處罰無涉，難為有利原告之採憑。

(八)此外，依被告執行之「黑蝙蝠專案」亦僅係宣示攔查目標優先鎖定大型車，3.5噸小型車輛載運10包以下者為非優先攔查對象，並非完全不攔查，此有被告106年11月6日新北環稽字第1062174855號函文說明二及102年有關新北市「非法剩餘土石方稽查取締計畫（黑蝙蝠專案）」資料（見本院卷第105頁及第107頁），從而，被告執行本案攔查既無違法或逾越權限之情形，即核無影響其經攔查發現原告系爭車輛違反規定之事實，原告所述其載運前揭廢棄物為微罪應不予攔查，要屬對被告執法取締原則之誤解，難為本案免罰之憑。

(九)本院綜上所認，原告主張容難為有利及免罰之採憑。本件以原告起訴所載其協助清理水溝的積淤廢棄物，因舉發當日為星期例假日，合格清運廠商當日無營業，事後也補齊廢棄物聯單乙節（見原告起訴狀所載），並衡其到庭所陳該單子即清運證明為其購買取得，因給其處理，故而購買，因剛好禮拜天，星期日下午沒有在回收等情（見本院卷第113頁之筆錄），當可知原告知悉清除載運廢棄物機具應隨車持有載明該廢棄物產生源及處理地點之合格證明文件，其就上開載運廢棄物所應填載清運時間、廢棄物產生源、廢棄物種類、車號及駕駛人員等之重要記載，卻未填載下即由其司機持之加以載運，原告縱無故意之咎，亦顯有過失之主觀可歸責事由。為此被告以原告所有系爭車輛於事實概要攔所示時地，確有違反廢棄物清理法第9條第1項規定，被告爰依同法第49條第2款及新北市政府環境保護局處理事業違反廢棄物清理法案件裁罰基準，並依環境教育法第23條第2款規定及環境教育法環境講習時數及罰鍰額度裁量基準等規定，考量原告違規情節應受責難程度及所生影響，於原告並無其他法定得予輕減或免責之事由，或依法可選擇先行勸導或告誡之裁量下，以原處分裁處原告法定最低罰鍰6萬元及處原告環境教育講習2小時，均核無違誤，訴願決定遞予維持，亦無不合，原告訴請撤銷，為無理由，自應予駁回。

六、本件判決基礎已臻明確，兩造其餘攻擊防禦方法及訴訟資料，經本院審核後，或與本案爭點無涉，或對於本件判決結果不生影響，爰無庸一一再加論述，亦併敘明。

七、據上論結，本件原告之訴為無理由，爰依行政訴訟法第98條第1項前段，判決如主文。

中 華 民 國 106 年 11 月 30 日
行政訴訟庭 法 官 楊志勇

上為正本係照原本作成。

如不服本判決，應於判決送達後20日內，向本院提出上訴狀，上

訴狀並應記載上訴理由，表明關於原判決所違背之法令及其具體內容或依訴訟資料可認為原判決有違背法令之具體事實，並依法繳納上訴費用新台幣3000元。其未表明上訴理由者，應於提出上訴後20日內向本院補提理由書（上訴狀及上訴理由書均須按他造人數附繕本），如逾期未提出上訴理由書者，本院毋庸再命補正，由本院逕以裁定駁回上訴。

書記官 葉芷廷

中 華 民 國 106 年 11 月 30 日

資料來源：司法院法學資料檢索系統